



MANUALE • PUBBLICO IMPIEGO

Pubblico Impiego

Manuale di Pubblico Impiego per il concorso RIPAM - D.Lgs.
165/2001 e DPR 62/2013

VERSIONE

1

DATA

2026-05-12

DIRITTI

Uso personale • Tutti i
diritti riservati

Prima di utilizzare questi materiali

Sintesi dei 4 punti chiave dai Termini di utilizzo. I Termini completi sono disponibili online sul sito.

01 • Garanzia di risultato

Nessuna garanzia di superamento

Ripam Studio Craft fornisce materiali didattici di qualità costruiti su normativa ufficiale e revisionati manualmente. Non garantisce il superamento dell'esame o del concorso: il risultato dipende da conoscenze di partenza, impegno nello studio e fattori non controllabili. I materiali sono un supporto, non un sostituto dello studio individuale (Termini §3).

02 • Diritti d'uso

Solo per uso personale

I materiali ricevuti sono destinati esclusivamente all'uso personale di studio. È vietata la riproduzione, distribuzione, condivisione con terzi, rivendita o pubblicazione online dei contenuti, ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d'autore. In caso di violazioni il Titolare si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti (Termini §6).

03 • Generazione AI + RAG

Verifica le fonti normative primarie

I contenuti sono generati con tecniche di AI e RAG (Retrieval-Augmented Generation) a partire da testi normativi ufficiali, con revisione manuale. Possono contenere imprecisioni o non riflettere aggiornamenti successivi alla data di consegna. Prima di utilizzare i contenuti per scelte critiche verificali sulle fonti normative primarie citate nel materiale (Termini §7).

04 • Politica correzioni

60 giorni per segnalare errori

Hai 60 giorni dalla data di consegna per segnalare errori fattuali, imprecisioni normative, refusi gravi o link non funzionanti scrivendo a ripamstudiocraft@gmail.com. Le correzioni verificate vengono pubblicate in una nuova versione entro 72 ore lavorative dalla segnalazione e ti vengono rinviate senza costi aggiuntivi (Termini §8).

TERMINI COMPLETI E PRIVACY POLICY

ripam-studio-craft.vercel.app/termini

ripam-studio-craft.vercel.app/privacy

Indice dei capitoli

Clicca su un capitolo per navigare direttamente al contenuto

01	Principi generali e fonti del pubblico impiego	55 domande	MEDIA FREQUENZA
02	Organizzazione degli uffici, URP e trasparenza	34 domande	MEDIA FREQUENZA
03	Piano dei fabbisogni e dotazione organica	21 domande	BASSA FREQUENZA
04	La dirigenza pubblica: ruoli, funzioni e responsabilita'	55 domande	MEDIA FREQUENZA
05	Accesso al pubblico impiego e reclutamento	56 domande	MEDIA FREQUENZA
06	Contrattazione collettiva, ARAN e rapporti sindacali	63 domande	MEDIA FREQUENZA
07	Il procedimento disciplinare: forme, termini e competenze	99 domande	ALTA FREQUENZA
08	Le sanzioni disciplinari e il licenziamento	70 domande	MEDIA FREQUENZA
09	Falsa attestazione della presenza in servizio	23 domande	BASSA FREQUENZA
10	Il Codice di comportamento: regali, conflitto di interessi e obblighi di astensione	45 domande	MEDIA FREQUENZA
11	Il Codice di comportamento: prevenzione corruzione, rapporto con il pubblico e trasparenza	35 domande	MEDIA FREQUENZA
12	Il Codice di comportamento: definizione, vigilanza, formazione e sanzioni	41 domande	MEDIA FREQUENZA
13	Il Codice di comportamento: principi generali e doveri del dipendente	63 domande	MEDIA FREQUENZA
14	Doveri, obblighi, incompatibilita' e segnalazione di illeciti	54 domande	MEDIA FREQUENZA
15	Mansioni, inquadramento e jus variandi	54 domande	MEDIA FREQUENZA
16	Mobilita' e trasferimenti del personale	36 domande	MEDIA FREQUENZA

17	Contratti flessibili: tempo determinato, somministrazione e lavoro flessibile	35 domande	MEDIA FREQUENZA
18	Trattamento economico e performance	33 domande	MEDIA FREQUENZA
19	Pari opportunita', CUG e gestione delle risorse umane	27 domande	BASSA FREQUENZA
20	Aspettative, permessi e assenze del dipendente	25 domande	BASSA FREQUENZA
21	Responsabilita' del dipendente pubblico	18 domande	BASSA FREQUENZA
22	Giurisdizione e controversie di lavoro pubblico	21 domande	BASSA FREQUENZA

Principi generali e fonti del pubblico impiego

MEDIA FREQUENZA

55 domande d'esame art. 1, art. 2, art. 3

ARTICOLI DI RIFERIMENTO: art. 1, art. 2, art. 3

1.1. La privatizzazione del pubblico impiego e le finalita' del D.Lgs. 165/2001

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rappresenta il Testo Unico del pubblico impiego. Esso raccoglie e sistematizza le norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, completando il processo di "privatizzazione" avviato negli anni '90.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1 del D.Lgs. 165/2001, le disposizioni del decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

FINALITA'	CONTENUTO
b) Razionalizzazione dei costi	Razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica
c) Migliore utilizzazione delle risorse umane	Realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, assicurando formazione e sviluppo professionale, applicando condizioni uniformi rispetto al lavoro privato, garantendo pari opportunita' e l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica

ATTENZIONE -- Le tre finalita' dell'art. 1: Le domande d'esame chiedono frequentemente quale sia lo scopo del decreto. La risposta e' triplice: efficienza (anche rispetto all'UE), razionalizzazione dei costi, migliore utilizzazione delle risorse umane. Non confondere con i criteri organizzativi dell'art. 2.

1.2. Ambito di applicazione: cosa sono le "amministrazioni pubbliche"

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, per **amministrazioni pubbliche** si intendono:

- Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
- Le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
- Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni
- Le istituzioni universitarie
- Gli Istituti autonomi case popolari
- Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
- Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
- Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
- L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (**ARAN**)
- Le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999
- Il **CONI** (fino alla revisione organica della disciplina di settore)

ATTENZIONE -- L'elenco dell'art. 1, co. 2 è tassativo: Le domande d'esame chiedono se un determinato ente rientra tra le amministrazioni pubbliche. Ricordare che anche ARAN e CONI sono inclusi.

Ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.Lgs. 165/2001, le disposizioni del decreto **costituiscono principi fondamentali** ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

1.3. Le fonti del rapporto di lavoro pubblico (art. 2)

L'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il sistema delle fonti del rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. Si tratta di una norma fondamentale, che segna il passaggio dal regime pubblicistico a quello privatistico.

1.3.1. Criteri di organizzazione (art. 2, co. 1)

Le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi. La loro organizzazione si ispira ai seguenti criteri:

CRITERIO	DESCRIZIONE
b) Flessibilita'	Ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali (art. 5, co. 2)
c) Collegamento	Collegamento delle attivita' degli uffici, interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici
d) Imparzialita' e trasparenza	Garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza, anche attraverso strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio della responsabilita' complessiva di ciascun procedimento
e) Armonizzazione orari	Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle P.A. dei Paesi dell'Unione europea

ESEMPIO PRATICO: Il Comune di Alfa deve riorganizzare i propri uffici. In base all'art. 2, co. 1 del D.Lgs. 165/2001, dovra' ispirarsi ai cinque criteri: funzionalita' (verificare l'adeguatezza rispetto ai programmi), flessibilita' (lasciare margini operativi ai dirigenti), collegamento (interconnettere gli uffici informaticamente), imparzialita'/trasparenza (sportello unico per ciascun procedimento) e armonizzazione degli orari (compatibilita' con le esigenze dei cittadini).

I criteri di organizzazione sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (art. 2, co. 1-bis).

1.3.2. La "privatizzazione": il rinvio al codice civile (art. 2, co. 2)

Il cuore della privatizzazione sta nell'art. 2, co. 2 del D.Lgs. 165/2001: i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del **capo I, titolo II, del libro V del codice civile** e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001 **costituiscono disposizioni a carattere imperativo**.

Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline limitate ai dipendenti pubblici possono essere derogate, nelle materie affidate alla contrattazione collettiva (art. 40, co. 1), da successivi contratti o accordi collettivi nazionali, e per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili.

ATTENZIONE -- Le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 sono imperative: Questa e' una domanda d'esame ricorrente. Le disposizioni del decreto hanno carattere imperativo e, in caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative, si applicano gli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (sostituzione automatica di clausole nulle).

1.3.3. I rapporti individuali e collettivi (art. 2, co. 3)

I rapporti individuali di lavoro sono regolati **contrattualmente**. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' del Titolo III del decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi dell'art. 45, co. 2.

L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire **esclusivamente** mediante:

- Contratti collettivi
- Contratti individuali (alle condizioni previste)
- I casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40

Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti **cessano di avere efficacia** dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.

1.4. Il personale in regime di diritto pubblico (art. 3)

Non tutto il personale pubblico e' soggetto alla privatizzazione. L'art. 3 del D.Lgs. 165/2001 individua le categorie che **rimangono in regime di diritto pubblico**, in deroga all'art. 2, commi 2 e 3.

CATEGORIA	RIFERIMENTO
Avvocati e procuratori dello Stato	Art. 3, co. 1
Personale militare e delle Forze di polizia di Stato	Art. 3, co. 1
Personale della carriera diplomatica e prefettizia	Art. 3, co. 1
Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Art. 3, co. 1-bis
Personale della carriera dirigenziale penitenziaria	Art. 3, co. 1-ter
Professori e ricercatori universitari	Art. 3, co. 2

ATTENZIONE -- Le categorie in regime pubblicistico: Le domande d'esame testano la conoscenza dell'art. 3. Ricordare che magistrati, militari, diplomatici, prefetti, avvocati dello Stato, vigili del fuoco e dirigenti penitenziari restano in regime di diritto pubblico. I professori universitari restano disciplinati dalle rispettive disposizioni vigenti (in attesa di una disciplina organica).

ESEMPIO PRATICO: Un agente della Polizia di Stato chiede se il suo rapporto di lavoro e' regolato dal codice civile come quello di un funzionario ministeriale. La risposta e' negativa: ai sensi dell'art. 3, co. 1 del D.Lgs. 165/2001, il personale delle Forze di polizia resta in regime di diritto pubblico, disciplinato dal rispettivo ordinamento di settore.

1.5. Il rapporto tra legge statale e Regioni

Le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 costituiscono **principi fondamentali** ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (art. 1, co. 3). Le Regioni a statuto ordinario devono attenervisi, tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, i principi desumibili dall'art. 2 della L. 421/1992 e dall'art. 11, co. 4 della L. 59/1997 costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

CONCETTO	DETTAGLIO
Finalita' (art. 1, co. 1)	Efficienza, razionalizzazione costi, migliore utilizzo risorse umane
Amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2)	Tutte le P.A. statali, regionali, locali, SSN, ARAN, Agenzie, CONI
Natura disposizioni	Principi fondamentali (art. 117 Cost.) e carattere imperativo
Fonti del rapporto (art. 2, co. 2)	Codice civile (libro V) + leggi sul lavoro subordinato nell'impresa
Criteri organizzativi (art. 2, co. 1)	Funzionalita', flessibilita', collegamento, imparzialita'/trasparenza, armonizzazione orari
Contrattazione (art. 2, co. 3)	Rapporti individuali regolati contrattualmente; trattamenti economici solo via CCNL o contratto individuale
Personale in regime pubblicistico (art. 3)	Magistrati, militari, Forze di polizia, diplomatici, prefetti, avvocati Stato, vigili del fuoco, dirigenti penitenziari, professori universitari

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

D: Quali sono le tre finalita' del D.Lgs. 165/2001 indicate all'art. 1, co. 1? R: Le finalita' sono: (a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni anche rispetto ai Paesi UE; (b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico contenendo la spesa; (c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane garantendo formazione, pari opportunita' e assenza di discriminazioni.

D: ARAN e CONI rientrano nella definizione di "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, co. 2? R: Si'. Entrambi sono esplicitamente inclusi nell'elenco dell'art. 1, co. 2. L'elenco e' considerato tassativo e le domande d'esame verificano spesso se un determinato ente rientra o meno.

D: NON e' vero che le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 hanno carattere dispositivo e possono essere derogate liberamente dai contratti collettivi? R: Falso. Ai sensi dell'art. 2, co. 2, le disposizioni del decreto hanno **carattere imperativo**. I contratti collettivi possono derogare le disposizioni di legge solo nelle materie espressamente affidate alla contrattazione dall'art. 40, co. 1.

D: Quali categorie di personale restano in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3? R: Magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e delle Forze di polizia; personale delle carriere diplomatica e prefettizia; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; carriera dirigenziale penitenziaria; professori e ricercatori universitari.

D: Quali sono i cinque criteri di organizzazione degli uffici dell'art. 2, co. 1? R: Funzionalita' (rispetto ai compiti e programmi), flessibilita' (margini operativi ai gestori), collegamento (interconnessione informatica), imparzialita' e trasparenza (sportello unico, informazione ai cittadini), armonizzazione degli orari (con esigenze dell'utenza e PA europee).

QUIZ DI AUTOVERIFICA

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 1 del D.Lgs. 165/2001, quale delle seguenti NON e' una finalita' del decreto?

- A) Accrescere l'efficienza delle amministrazioni anche rispetto ai Paesi UE
- B) Razionalizzare il costo del lavoro pubblico
- C) Garantire la stabilita' del posto di lavoro a tutti i dipendenti pubblici
- D) Realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane

► Risposta

--- **2. Quale natura hanno le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 ai sensi dell'art. 2, co.

2? ** - A) Disposizioni di natura regolamentare, derogabili da legge ordinaria - B)

Disposizioni a carattere imperativo - C) Disposizioni programmatiche, prive di efficacia precettiva diretta - D) Disposizioni a carattere dispositivo, liberamente derogabili dalla contrattazione

► Risposta

3. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' soggetto alla privatizzazione del pubblico impiego?

- A) Si', con le stesse modalita' di tutti i dipendenti pubblici
- B) Si', ma con alcune deroghe contrattuali
- C) No, resta in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, co. 1-bis
- D) No, perche' appartiene alle Forze armate

► Risposta

--- **4. In base all'art. 2, co. 3 del D.Lgs. 165/2001, l'attribuzione di trattamenti

economici ai dipendenti pubblici puo' avvenire: ** - A) Esclusivamente mediante atti unilaterali dell'amministrazione - B) Esclusivamente mediante contratti collettivi o contratti individuali, salvi i casi previsti dalla legge - C) Anche mediante semplici circolari del Ministro competente - D) Mediante qualsiasi atto purché motivato e pubblicato sul sito istituzionale

► Risposta

5. Quale criterio di organizzazione degli uffici prevede l'art. 2, co. 1, lettera e) del D.Lgs. 165/2001?

- A) Imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa
- B) Decentramento delle funzioni agli enti territoriali
- C) Armonizzazione degli orari con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle PA dei Paesi UE
- D) Riduzione del numero degli uffici mediante accorpamento

► Risposta

--- **6. Le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 costituiscono, ai sensi dell'art. 1, co. 3:** -

A) Norme di principio applicabili solo alle amministrazioni statali - B) Principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione - C) Norme regolamentari vincolanti per le sole Regioni a statuto speciale - D) Disposizioni di attuazione dell'art. 97 Cost., non vincolanti per le autonomie locali

► Risposta

Riferimenti incrociati

- **Capitolo 2** -- Organizzazione degli uffici, URP e trasparenza (artt. 4-6 e 11-12: separazione indirizzo politico/gestione; poteri dirigenziali)
- **Capitolo 4** -- La dirigenza pubblica: ruoli, funzioni e responsabilità (artt. 15-23: la figura del dirigente come soggetto della gestione)
- **Capitolo 5** -- Accesso al pubblico impiego e reclutamento (art. 35: modalità di assunzione in applicazione del principio privatistico)
- **Capitolo 6** -- Contrattazione collettiva, ARAN e rapporti sindacali (artt. 40-50: il sistema contrattuale che regola il rapporto privatizzato)

Organizzazione degli uffici, URP e trasparenza

MEDIA FREQUENZA

34 domande d'esame art. 4, art. 5, art. 6, art. 11, art. 12

ARTICOLI DI RIFERIMENTO: art. 4, art. 5, art. 6, art. 11, art. 12

2.1. La distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa (art. 4)

L'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 fissa il principio cardine dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche: la **separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo** (spettanti agli organi di governo) e **funzioni di gestione** (spettanti ai dirigenti).

2.1.1. Le funzioni degli organi di governo (art. 4, co. 1)

Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati. Ad essi spettano, in particolare:

LETTERA	FUNZIONE
b)	Definizione di obiettivi, priorit�, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione
c)	Individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalit� e loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale
d)	Definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri
e)	Nomine, designazioni e atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni
f)	Richieste di pareri alle autorit� amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato
g)	Gli altri atti indicati dal decreto

2.1.2. Le funzioni dei dirigenti (art. 4, co. 2)

Ai dirigenti spetta l'adozione degli **atti e provvedimenti amministrativi**, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la **gestione finanziaria, tecnica e amministrativa** mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti sono responsabili **in via esclusiva** dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

ATTENZIONE -- Responsabilità esclusiva dei dirigenti: E' una domanda d'esame frequente. I dirigenti sono responsabili "in via esclusiva" della gestione. Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative (art. 4, co. 3).

ESEMPIO PRATICO: In un Comune, il Sindaco vuole decidere personalmente a quale impresa affidare un appalto. Questa scelta è illegittima: ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, spetta ai dirigenti. Il Sindaco può definire obiettivi e programmi (indirizzo politico), ma l'atto di affidamento compete al dirigente.

2.1.3. Amministrazioni senza rappresentanza politica (art. 4, co. 4)

Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice.

2.2. Il potere di organizzazione (art. 5)

L'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il potere di organizzazione delle P.A., completando il quadro della distinzione tra indirizzo e gestione.

2.2.1. Le determinazioni organizzative (art. 5, co. 1)

Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi dell'art. 2, co. 1 e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2.2.2. I poteri del datore di lavoro pubblico (art. 5, co. 2)

Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono assunte **in via esclusiva** dagli organi preposti alla gestione con la **capacità e i poteri del privato datore di lavoro**, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti collettivi.

ATTENZIONE -- "Capacità e poteri del privato datore di lavoro": Questa espressione è centrale nella privatizzazione. Le domande d'esame chiedono chi assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici: la risposta è "gli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" (art. 5, co. 2). Le organizzazioni sindacali hanno diritto alla sola informazione (non alla contrattazione su questi temi).

2.2.3. Controllo interno e Autorità indipendenti (art. 5, co. 3 e 3-bis)

Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi dell'art. 2, co. 1, anche al fine di proporre interventi correttivi e fornire elementi per le misure nei confronti dei responsabili della gestione.

Le disposizioni dell'art. 5 si applicano anche alle **Autorità amministrative indipendenti**.

2.3. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico -- URP (art. 11)

L'art. 11 del D.Lgs. 165/2001 disciplina gli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP), strumento fondamentale per garantire la trasparenza e l'accesso ai servizi.

2.3.1. Istituzione e funzioni

Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della L. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), individuano nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.

Gli URP provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

FUNZIONE	DESCRIZIONE
b) Informazione	Relativa agli atti e allo stato dei procedimenti
c) Ricerca e analisi	Finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza